Inter multiplices curas

Pius X · 1905-02-21 · Latin

M O T U P R O P R I O

De Protonotariis Apostolicis, Praelatis Urbanis et aliis, qui nonnullis privilegiis Praelatorum propriis fruuntur. PIUS PP. X Inter multiplices curas, quibus ob officium Nostrum Apo- stolicum premimur, illa etiam imponitur, ut venerabilium Fra- trum Nostrorum, qui episcopali charactere praefulgent, ponti- ficales praerogativas, uti par est, tueamur. Ipsi enim Aposto- lorum sunt Successores; de iis loquitur Cyprianus (ep. 6p, n. 8) dicens, Episcopum in Ecclesia esse et Ecclesiam in Epi- scopo ; nec ulla adunatur Ecclesia sine Episcopo suo, imo vero Spiritus ipse Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei (Act. XX, 28). Quapropter, Presbyteris superiores esse Episcopos, iure definivit Tridentinum Concilium (Sess. XXIII, c. j). Et licet Nos, non tantum honoris, sed etiam iurisdi- ctionis principatum supra ceteros Episcopos, ex Christi dispo- sitione, tamquam Petri Successores, geramus, nihilominus Fratres Nostri sunt Episcopi, et sacra Ordinatione pares. Nostrum ergo est, illorum excelsae dignitati sedulo prospi- cere, eamque pro viribus coram christiano populo extollere. Ex quo praesertim Pontificalium usus per Decessores No- stros Romanos Pontifices aliquibus Praelatis, episcopali cha- ractere non insignitis, concessus est, id saepe accidit, ut, vel malo hominum ingenio, vel prava aut lata nimis interpreta- tione, ecclesiastica disciplina haud leve detrimentum ceperit, et episcopalis dignitas non parum iniuriae. Quum vero de huiusmodi abusibus ad hanc Apostolicam Sedem Episcoporum querelae delatae sunt, non abnuerunt Praedecessores Nostri iustis eorum postulationibus satisfacere, sive Apost. Litteris, sive S. Rit. Congr. Decretis pluries ad rem editis. In id maxime intenderunt Benedictus XIV, per epist. S. R. Congr. d. d. xxxi Martii MDCCXLIV « SSmus Do- minus Noster », iterumque idem Benedictus, d. xvn Februa-

rii M D C C L i i « In throno iustitiae » ; Pius VII, d. xni Decem- bris M D C C C X V i i i « Cum innumeri », et rursus idem Pius, d. i v Iu- lii MDCCCXXIII « Decet Romanos Pontifices» (i) , et Pius IX d. XXIX Augusti M D C C C L X X i i « Apostolicae Sedis officium » (2). E sacr. Rit. Congregatione memoranda in primis Decreta quae sequuntur: de Praelatis Episcopo inferioribus, datum die XXVII mensis septembris MDCLIX et ab Alexandro VII con- firmatum ; dein Decreta diei xxn Aprilis MDCLXXXIV de Cano- nicis Panormitanis ; diei x x i x Ianuarii MDCCLII de Canonicis Urbinatibus, diei x x v i i Aprilis MDCCCXVIII de Protonotariis Titularibus, a Pio PP. VII approbatum; ac diei x x v i i Au- gusti MDCCCXXII de Canonicis Barensibus. Hisce tamen vel neglectis, vel ambitioso conatu, facili aufugio, amplificatis, hac nostra aetate saepe videre est Prae-

latos, immoderato insignium et praerogativarum usu, prae- sertim circa Pontificalia, viliores reddere dignitatem et hono- rem eorum, qui sunt revera Pontifices. Quamobrem, ne antiquiora posthabeantur sapienter a Prae- decessoribus Nostris edita documenta, quin imo, ut iis novum robur et efficacia adiiciatur, atque insuper praesentis aevi indoli mos iuste geratur, sublatis omnibus consuetudinibus in contrarium, nec non amplioribus privilegiis, praerogativis, exemptionibus, indultis, concessionibus, a quibusvis personis, etiam speciali vel specialissima mentione dignis, nominatim, collective, quovis titulo et iure, acquisitis, assertis, aut prae- tensis, etiam Praedecessorum Nostrorum et Apostolicae Sedis Constitutionibus, Decretis, aut Rescriptis, confirmatis, ac de quibus, ad hoc, ut infirmentur, necesse sit peculiariter men- tionem fieri, exquisito voto aliquot virorum in canonico iure et liturgica scientia peritorum, reque mature perpensa, motu proprio, certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitu-

(1) Cfr. Acta S. Sedis, v o l . 3 , p. 569. (2) Cfr. Ibid., vol. 7, pag. 8 3 .

dine, declaramus, constituimus, praecipimus, ut in posterum, Praelati Episcopis inferiores aliique, de quibus infra, qua tales, non alia insignia, privilegia, praerogativas audeant sibi vin- dicare, nisi quae hoc in Nostro documento, Motu Proprio dato, continentur, eademque ratione ac forma, qua hic subii- ciuntur. A) . De Protonotariis Apostolicis i. Quatuor horum habeantur ordines : I. Protonotarii Apo- stolici de Numero Participantium, septem (i) qui Collegium privative constituunt; II. Protonotarii Apostolici Supranume- rarii ; III. Protonotarii Apostolici ad instar Participantium ; IV. Protonotarii Apostolici Titulares, seu honorarii (extra Urbem). 1. Protonotarii Apostolici de numero Participantium. 2. Privilegia, iura, praerogativas et exemptiones quibus, ex Summorum Pontificum indulgentia iamdudum gaudet Col- legium Protonotariorum Apostolicorum de numero Partici- pantium, in propriis Statutis nuperrime ab ipsomet Collegio iure reformatis inserta, libenter confirmamus, prout determi- nata inveniuntur in Apostolicis Documentis inibi citatis, ac praesertim in Constitutione « Quamvis peculiares » Pii PP. IX, diei ix mensis februarii MDCCCLIII (2), paucis exceptis, quae, uti infra, moderanda statuimus. 3. Protonotarii Apostolici de numero Participantium ha- bitu praelatitio rite utuntur, et alio, quem vocant planum atque insignibus prout infra numeris 16, 1 7 , 18 describuntur. 4. Habitu quotidiano incedentes, caligas, collare et pileüm ut ibidem n. 17 gestare poterunt, ac insuper Annulum gem-

(1) Hi a u t e m h o d i e sunt: Illrñi ac R m i Dñi Vincentius Nussi (Decanus), Franciscus Spolverini, Ascensus Dandini, Iacobus Poletto, Benedictus Melata (unus ex nostris Collaboratoribus), Iosephus Wilpert, et Petrus P i a c e n z a (alter ex Collaboratoribus nostris) (N. R.). (2) Cfr. Acta S. Sedis, vol. 7, p. 91.

matum, quo semper iure utuntur, etiam in privatis Missis aliisque sacris functionibus. 5. Quod vero circa usum Pontificalium insignium, Xystus V in sua Constitutione « Laudabilis Sedis Apostolicae sollicitudo », diei vi mensis februarii MDLXXXVI, Protonotariis Par- ticipantibus concessit: « Mitra et quibuscumque aliis Pontifi- calibus insignibus, etiam in Cathedralibus ecclesiis, de illorum tamen Praesulum, si praesentes sint, si vero absentes, absque illorum consensu, etiam illis irrequisitis, extra curiam uti », in obsequium praestantissimae Episcoporum dignitatis, tem- perandum censuimus, ut pro Pontificalibus, extra Urbem tan- tum agendis, iuxta S. R. C. declarationem quoad Episcopos extraneos vel Titulares, diei iv mensis decembris MCMIII (I) , ab Ordinario loci veniam semper exquirere teneantur, ac insuper consensum Praelati ecclesiae exemptae, si in ea sit celebrandum. 6. In Pontificalibus peragendis, semper eis inhibetur usus throni, pastoralis baculi et cappae ; item septimi candelabri super altari, et plurium Diaconorum assistentia; Faldistorio tantum utentur, apud quod sacras vestes assumere valeant. Pro concessis enim in citata Xysti V Constitutione, « qui- buscumque aliis pontificalibus insignibus », non esse sane intelligenda declaramus ea, quae ipsis Episcopis extra Dioe- cesim sunt interdicta. Loco Dominus vobiscum nunquam di- cent Pax vobis; trinam benedictionem impertiantur numquam, nec versus illi praemittent Sit nomen Domini et Adiutorium, sed in Missis tantum pontificalibus, Mitra cooperti, cantabunt formulam Benedicat vos, de more populo benedicentes : a qua benedictione abstinebunt, assistente Episcopo loci Ordinario, aut alio Praesule, qui ipso Episcopo sit maior, ad quem per- tinet eam impertiri. 7. Ad ecclesiam accedentes, Pontificalia celebraturi, ab

(1) Cfr. Acta S. Sedis, vol. 36, p. 3 7 6 .

eaque recedentes, habitu praelatitio induti, supra Mantelle- tum Crucem gestare possunt pectoralem, a qua alias absti- nebunt; et nisi privatim per aliam portam ingrediantur, ad fores ecclesiae non excipientur ut Ordinarius loci, sed a Cae- remoniario ac duobus clericis, non tamen Canonicis sen Dignitatibus; seipsos tantum aqua lustrali signabunt,. tacto aspersorio illis porrecto, et per ecclesiam procedentes populo numquam benedicent. 8. Crux pectoralis, a Protonotariis Participantibus in pon- tificalibus functionibus adhibenda, aurea erit, cum unica gemma, pendens a funículo serico rubini coloris commixto cum auro, et simili flocculo retro ornato. 9. Mitra in ipsorum Pontificalibus erit ex tela aurea (num- quam tamen pretiosa) quae cum simplici alternari possit, iuxta Caerem. Episcop. (I, XVII, nn. 2 ei j); nec alia Mitra nisi simplici diebus poenitentialibus et in exsequiis eis uti licebit. Pileolo nigri coloris sub Mitra dumtaxat uti poterunt. 1 0 . Romae et extra, si ad Missam lectam cum aliqua so- lemnitate celebrandam accedant, habitu praelatitio induti, praeparationem et gratiarum actionem persolvere poterunt ante altare, in genuflexorio pulvinaribus tantum instructo, vestes sacras ab altari assumere, aliquem clericum in Sacris assistentem habere, ac duos inferiores ministros. Fas erit praeterea Canonem et Palmatoriam, Urceum et Pelvim cum Manutergio in lance adhibere. In aliis Missis lectis, a simplici Sacerdote ne differant, nisi in usu Palmatoriae. In Missis au- tem cum cantu, sed non pontificalibus, uti poterunt etiam Canone et Urceo cum Pelvi et lance ad Manutergium. 1 1 . Testimonium autem exhibere cupientes propensae vo- luntatis Nostrae in perinsignem hunc coetum, qui inter cetera praelatorum Collegia primus dicitur et est in Romana Curia, Protonotariis Participantibus, qui a locorum Ordinariis sunt exempti, et ipsis Abbatibus praecedunt, facultatem facimus declarandi omnibus qui Missae ipsorum intererunt, ubivis ce-

lebrandae, sive in oratoriis privatis, sive in altari portatili, per eiusdem Missae auditionem diei festi praecepto rite pla- neque satisfieri. 12. Protonotarius Apostolicus de numero Participantium, qui ante decimum annum ab adepto Protonotariatu Collegium deseruerit, aut qui a decimo saltem discesserit, et per quinque alios, iusta Xysti V Constitutionem, iisdem privilegiis gavisus fuerit, inter Protonotarios ad instar eo ipso erit adscriptus.

II. Protonotarii Apostolici Supr anumerar ii.

1 3 . Ad hunc Protonotariorum ordinem nemo tamquam privatus aggregabitur, sed iis tantum aditus fiet, qui Cano- nicatu potiuntur in tribus Capitulis Urbis Patriarchalium, id est Lateranensis Ecclesiae, Vaticanae ac Liberiane; itemque iis qui Dignitate aut Canonicatu potiuntur in Capitulis alia- rum quarumdam extra Urbem ecclesiarum, quibus privilegia Protonotariorum de numero Apostolica Sedes concesserit, ubi- que fruenda. Qui enim aut in propria tantum ecclesia vel dioecesi titulo Protonotarii aucti sunt, aut nonnullis tantum Protonotariorum privilegiis fuerunt honestati, neque Protono- tariis aliisve Praelatis Urbanis accensebuntur, neque secus habebuntur ac illi de quibus hoc in Nostro documento nn. 80 et 81 erit sermo. 14. Canonici omnes, etiam Honorarii, tum Patriarchalium Urbis tum aliarum ecclesiarum de quibus supra, tamquam singuli, insignibus et iuribus Protonotariorum ne fruantur, nec gaudeant nomine et honore Praelatorum, nisi prius a Summo Pontifice inter Praelatos Domesticos per Breve ad- scripti sint, et alia servaverint quae infra num. 34 dicuntur. Protonotarius autem ad instar, qui Canonicis eiusmodi accen- seatur, eo ipso privilegia Protonotarii Supranumerarii acquiret. 1 5 . Protonotarii Apostolici Supranumerarii subiecti

rema- nent proprio Ordinario, ad formam Concilii Tridentini (Sess.

XXIV, c. II), ac eorum beneficia extra Romanam Curiam vacantia Apostolicae Sedi minime reservantur. 1 6 . Habitum praelatitium gestare valent coloris violacei, in sacris functionibus, idest caligas, collare, talarem vestem cum cauda, nunquam tamen explicanda, neque in ipsis Pon- tificalibus celebrandis: sericam zonam cum duobus flocculis pariter sericis a laeva pendentibus, et Palliolum, seu Man- telletum supra Rocchetum: insuper nigrum biretum flocculo ornatum coloris rubini: pileum item nigrum cum vitta serica, opere reticulato exornata, eiusdem rubini coloris, cuius co- loris et seriei erunt etiam ocelli, globuli, exiguus torulus col- lum et anteriores extremitates vestis ac Mantelleti exornans, eorum subsutum, itemque reflexus (paramani) in manicis (etiam Roccheti). 17. Alio autem habitu uti poterunt, Praelatorum proprio, vulgo piano, in Congregationibus, conventibus, solemnibus audiendis, ecclesiasticis et civilibus, idest caligis et collari violacei coloris, veste talari nigra cum ocellis, globulis, to- rulo ac subsuto, ut supra, rubini coloris, serica zona violacea cum laciniis pariter sericis et violaceis, peramplo pallio talari item serico violaceo, non ondulato, absque subsuto aut ornamentis quibusvis alterius coloris, ac pileo nigro cum chor- dulis et sericis flocculis rubini coloris. Communi habitu in- cedentes, caligas et collare violacei coloris ac pileum gestare poterunt, ut supra dicitur. 1 8 . Propriis insignibus seu stemmatibus imponere pote- runt pileum cum lemniscis ac flocculis duodecim, sex hinc, sex inde pendentibus, eiusdem rubini coloris, sine Cruce vel Mitra. 1 9 . Habitum et insignia in choro Dignitates et Canonici Protonotarii gerent, prout Capitulo ab Apostolica Sede con- cessa sunt; poterunt nihilominus veste tantum uti violacea praelatitia cum zona sub choralibus insignibus, nisi tamen alia vestis tamquam insigne chorale sit adhibenda. Pro usu

Roccheti et Mantelleti in choro attendatur, utrum haec sint speciali indulto permissa; alias enim Protonotarius, praelatitio habitu assistens, neque locum inter Canonicos tenebit, neque distributiones lucrabitur, quae sodalibus accrescent. 2 0 . Cappam laneam violaceam, pellibus ermellini hiberno tempore, aestivo autem rubini coloris serico ornatam, induent in Cappellis Pontificiis, in quibus locum habebunt post Pro- tonotarios Participantes. Ii vero Canonici Protonotarii qui Praelati non sunt, seu nomine tantum Protonotariorum, non vero omnibus iuribus gaudent, ut nn. 13 et 14 dictum est, in Cappellis locum non habebunt, neque ultra limites ponti- ficiae concessionis habitu praelatitio et piano, de quibus nn. 16 et 1 7 , uti umquam poterunt. 2 1 . Habitu praelatitio induti, Clericis quibusvis, Presby- teris, Canonicis, Dignitatibus, etiam collegialiter unitis, atque Praelatis Ordinum Regularium, quibus Pontificalium privilegium non competat, antecedunt, minime vero Vicariis Generalibus vel Capitularibus, Abbatibus, et Canonicis Cathedralium colle- gialiter sumptis. Ad Crucem et ad Episcopum non genufle- ctent, sed tantum sese inclinabunt : duplici ductu thurificabuntur: item si sacris vestibus induti functionibus in choro adsistant. 2 2 . Gaudent indulto Oratorii privati domi rurique, ab Ordinario loci visitandi atque approbandi, in quo, etiam so- lemnioribus diebus (exceptis Paschatis, Pentecostes, Assum- ptionis B. M. V., SS. Apostolorum Petri et Pauli, nec non loci Patroni principalis festis) celebrare ipsi Missam poterunt, vel alius Sacerdos, in propriam, consanguineorum, affinium, familiarum et cohabitandum commoditatem, etiam ad prae- ceptum implendum. Privilegio autem altaris portatilis omnino carere se sciant. 2 3. Licet iisdem acta conficere de causis Beatificationis et Canonizationis Servorum Dei, quo tamen privilegio uti non poterunt, si eo loci alter sit e Collegio Protonotariorum Par- ticipantium.

24. Rite eliguntur in Conservatores Ordinum Regularium aliorumque piorum Institutorum, in Iudices Synodales, in Com- missarios et Iudices Apostolicos etiam pro causis beneficia- libus et ecclesiasticis. Item apud ipsos professionem Fidei recte emittunt, qui ex officio ad eam adiguntur. Ut autem iuribus et praerogativis, hic et num. 23 expressis, frui pos- sint Canonici Protonotarii in S. Theologia aut in Iure Cano- nico doctorali laurea insigniti sint oportet. 25. Extra Urbem, et impetrata venia Ordinarii loci, cui erit arbitrium eam tribuendi quoties et pro quibus Solemni- tatibus voluerit, atque obtento etiam consensu Praelati eccle- siae exemptae, in qua forte celebrandum sit, pontificali ritu Missas et Vesperas aliasque sacras functiones peragere pote- runt. Quod functiones attinet collegialiter, seu Capitulo prae- sente, celebrandas, a propriis Constitutionibus, de Ordinarii consensu, provideatur, iuxta Apostolica Documenta. 26. Ad ecclesiam accedentes, Pontificalia celebraturi, ab eaque recedentes, habitu praelatitio induti, supra Mantelletum Crucem gestare possunt pectoralem (a qua alias abstinebunt): et nisi privatim per aliam portam ingrediantur, ad fores ecclesiae non excipientur ut Ordinarius loci, sed a Caeremo- niarii et duobus clericis, non tamen a Canonicis seu Digni- tatibus : seipsos tantum aqua lustrali signabunt, tacto asper- sorio sibi porrecto, et per ecclesiam procedentes populo numquam benedicent. 27. Pontificalia agent ad Faldistorium, sed vestes sacras in sacrario assument et déponent, quae in Missis erunt: a) Ca- ligae et sandalia serica cum orae textu ex auro ; b) Tuni- cella et Dalmatica; c) Crux pectoralis sine gemmis, e chor- dula serica rubini ex integro coloris pendens, auro non in- tertexta, simili flocculo retro ornata; d) Chirothecae sericae, sine ullo opere phrygio, sed tantum orae textu auro distin- ctae ; e) Annulus cum unica gemma ; f) Mitra ex serico albo, sine ullo opere phrygio, sed tantum cum orae textu ex auro,

et cum laciniis similiter aureis, quae cum simplici ex

lino alternan poterit, iuxta Caerem. Episcopor. (I, XVII, nn. 2 et ß); haec vero simplex, diebus poenitentialibus et in exse- quiis una adhibebitur ; g) Canon et Palmatoria, a qua absti- nendum coram Ordinario seu maiori ; h) Urceus et Pelvis cum Mantili in lance; i) Gremiale. 2 8 . In Vesperis solemnibus (post quas benedictionem non impertientur) aliisque sacris functionibus pontificaliter cele- brandis, Mitra, Cruce pectorali, Annulo utentur, ut supra. Pileolus nigri dumtaxat coloris, nonnisi sub Mitra ab eis po- terit adhiberi. 2 9 . In pontificalibus functionibus eisdem semper interdi- citur usus throni, pastoralis baculi et cappae; in Missis au- tem pontificalibus, septimo candelabro super altari non utentur, nec plurium Diaconorum assistentia; Presbyterum assistentem pluviali indutum habere poterunt-, non tamen coram Episcopo Ordinario aut alio Praesule, qui ipso Episcopo sit maior ; intra Missam manus lavabunt ad Ps. Lavabo tantum. Loco Dominus vobiscum, nunquam dicent Pax vobis; trinam be- nedictionem impertientur nunquam, nec versus illi praemittent Sit nomen Domini et Adiutorium, sed in Missis tantum pon- tificalibus, Mitra cooperti, cantabunt formulam Benedicat vos, de more populo benedicentes : a qua benedictione abstinebunt assistente Episcopo loci Ordinario aut alio Praesule, qui ipso Episcopo sit maior, cuius erit eam impertiri. Coram iisdem, in Pontificalibus celebrantes, Mitra simplici solummodo utan- tur, et dum illi sacra sumunt "paramenta, aut solium petunt vel ab eo recedunt, stent sine Mitra. 3 0 . De speciali commissione Ordinarii, Missam quoque pro defunctis pontificali ritu celebrare poterunt Protonotarii Supranumerarii, cum Absolutione in fine, Mitra linea utentes ; numquam tamen eamdem Absolutionem impertiri illis fas erit, post Missam ab alio celebratam ; quod ius uni reservatur Episcopo loci Ordinàrio.

3 1 . Romae et extra, si ad Missam lectam cum aliqua so- lemnitate celebrandam accedant, habitu praelatitio induti, prae- parationem et gratiarum actionem persolvere poterunt ante altare in genuflexorio pulvinaribus tantum instructo, vestes sacras ab altari assumere (non tamen Crucem pectoralem et Annulum) aliquem clericum in Sacris assistentem habere, ac duos inferiores ministros ; Canonem et Palmatoriam, Urceum et Pelvim cum Manutergio in lance adhibere: sed ante t. Com- munio manus ne lavent. In aliis Missis lectis a simplici Sa- cerdote ne differant, nisi in usu Palmatoriae : in Missis autem cum cantu, sed non pontificalibus, uti poterunt etiam Canone, Urceo cum Pelvi, ac lance ad Manutergium, nisi ex statutis vel consuetudine in propria ecclesia haec prohibeantur. 32. Canonico Protonotario Apostolico Supranurherario Pontificalia peragere cum ornamentis ac ritu superius enun- ciatus fas non erit, nisi infra terminos propriae dioecesis ; extra autem, nonnisi ornatu et ritu, prout Protonotariis ad instar, ut infra dicetur, concessum est. 33. Cum tamen Canonicos trium Patriarchalium Urbis, ob earumdem praestantiam, aequum sit excellere privilegiis, eo vel magis quod in Urbe, ob Summi Pontificis praesentiam, Pontificalium privilegium exercere nequeunt, illis permittitur, ut in ecclesiis totius terrarum orbis, impetrata Ordinariorum venia, ac Praesulum ecclesiarum exemptarum consensu, Pon- tificalia agant cum ritu atque ornamentis nn. 27, 28, 29 re- censitis. Insuper, licet aliquis ex ipsis inter Praelatos nondum fuerit adscriptus, Palmatoria semper, etiam in privatis Missis uti poterit. 34. Recensita hactenus privilegia illa sunt quibus dum- taxat Protonotarii Apostolici Supranumerarii fruuntur. Verum, cum eadem collective coetui Canonicorum conferantur, Cano- nici ipsi, tamquam singuli, ' iis uti nequibunt, nisi Praelati Urbani fuerint nominati et antea suae ad Canonicatum vel Dignitatem promotionis et auspicatae iam possessionis, atque

inter Praelatos aggregationis, ut num. 14 dicitur, testimonium Collegio Protonotariorum Participantium exhibuerint; coram ipsius Collegii Decano, vel per se vel per legitimum procu- ratorem, Fidei professionem et fidelitatis iusiurandum de more praestiterint, ac de his postea, exhibito documento, proprium Ordinarium certiorem fecerint. Quibus expletis, eorum no- men in sylloge Protonotariorum Apostolicorum recensebitur. 35. Canonici ecclesiarum extra Urbem, qui ante Nostri huius documenti Motu Proprio editi publicationem, privilegia Protonotariorum, una cum Canonicatu, sunt assequuti, ab ex- peditione Brevis de quo supra, num. 1 4 , dispensantur; ius- iurandum tamen fidelitatis coram Ordinario suo praestabunt infra duos menses. 36. Collegialiter tamquam Canonici pontificalibus functio- nibus, iuxta Caeremoniale Episcoporum, sacris vestibus induti adsistentes non alia Mitra utantur, quam simplici, nec unquam hoc et ceteris fruantur Protonotariorum insignibus et privi- legiis extra propriam ecclesiam, nisi in diplomate concessio- nis aliter habeatur. Canonicus tamen, qui forte ad ordinem saltem Subdiaconatus non sit promotus, neque in choro cum aliis Mitra unquam utatur. In functionibus autem praedictis inservientem de Mitra non habebunt, prout in Pontificalibus uni Celebranti competit. Qui in Missa solemni Diaconi, Sub- diaconi aut Presbyteri assistentis munus agunt, dum Dignitas, vel Canonicus, aut alter Privilegiarius pontificaliter celebrant, Mitra non utentur; quam tamen adhibere poterunt Episcopo solemniter celebrante, ut dictum est de collegialiter adsisten- tibus, quo in casu, cum ministrant, aut cum Episcopo ope- rantur, maneant detecto capite. 37. Protonotarius Supranumerarius defunctus efferri aut tumulari cum Mitra non poterit, neque haec eius feretro im- poni. 38. Ne autem Protonotariorum numerus plus aequo au- geatur, prohibemus, ne in posterum in ecclesiis, de quibus

supra, Canonici Honorarii, sive infra, sive extra dioecesim degant, binas partes excedant eorum, qui Capitulum iure constituunt. 39. Qui secus facere, aliisve, praeter memorata, privile- giis et iuribus uti praesumpserint, si ab Ordinario semel et bis admoniti

non paruerint, eo ipso, Protonotariatus titulo, honore, iuribus et privilegiis, tamquam singuli, privatos se noverint. 40. Sciant praeterea, se, licet forte plures una simul, non tamquam unius ecclesiae Canonici, sed tamquam Protonotarii conveniant, non idcirco Collegium praelatitium constituere ; verum quando una cum Protonotariis de numero Participan- tium concurrunt, v. gr. in Pontificia Cappella, tunc quasi unum corpus cum ipsis effecti censentur, sine ullo tamen am- plissimi Collegii praeiudicio, ac servatis eiusdem Cappellae et Familiae Pontificiae consuetudinibus. 4 1 . Si quis (exceptis Canonicis trium Patriarchalium Ur- bis) quavis ex causa Dignitatem aut Canonicatum dimittat, cui titulus, honor et praerogativae Protonotarii Apostolici Su- pranumerarii adnexa sint, ab eiusmodi titulo, honore et praerogativis statim decidet. Qui vero Pontificium Breve inter Praelatos aggregationis obtinuerit, horum tantum privilegiis deinceps perfruetur.

III. Protonotarii Apostolici ad instar.

42. Inter Protonotarios Apostolicos ad instar Participan- tium illi viri ecclesiastici adnumerantur, quibus Apostolica Sedes hunc honorem conferre voluerit, ac praeterea Digni- tates et Canonici alicuius Capituli praestantioris, quibus col- legialiter titulus et privilegia Protonotariorum, cum addito ad instar, ubique utenda, fuerint ab eadem Apostolica Sede collata. Canonici enim, qui aut in propria tantum ecclesia vel dioecesi titulo Protonotarii aucti sunt, aut nonnullis tan- tum Protonotariorum privilegiis fuerunt honestati, neque Pro-

tonotariis aliisve Praelatis Urbanis accënsebuntur, neque secus habebuntur ac illi de quibus hoc in Nostro documento nn. 80 et 81 erit sermo. 43. Qui Protonotarii Apostolici ad instar tamquam sin- guli iuribus honorantur, eo ipso sunt Praelati Domus Pontifi- ciae; qui vero ideo sunt Protonotarii quia alicuius ecclesiae Ca- nonici, Praelatis Domesticis non adnumerantur, nisi per Breve Pontificium, ut num. 14 dictum est. Omnes Protonotarii ad instar subiecti remanent, ad iuris tramitem, Ordinario loci. 44. Beneficia illorum, qui Protonotarii ad instar titulo et honore gaudent tamquam Canonici alicuius Capituli, si vacent extra Romanam Curiam, Apostolicae Sedi minime reservantur. Beneficia vero eorum, qui tali titulo et honore fruuntur, tamquam privata persona, non poterunt nisi ab Apostolica Sede conferri. 45. Quod pertinet ad habitum praelatitium, pianum et communem, stemmata et choralia insignia, habitum et locum in Pontificia Cappella, omnia observabunt, uti supra dictum est de Protonotariis Supranumerariis, nn. 16', 17, 18, 19, 20. 46. Iisdem iuribus gaudebunt, praecedentiae, privati ora- torii, conficiendi acta Beatificationis et Canonizationis, passi- vae electionis in Conservatores, ceterisque; item recipiendae Fidei professionis, reverentiae ad Crucem, thurificationis, qui- bus omnibus fruuntur Protonotarii Supranumerarii, ut supra nn. 2 1 , 22, 23, 24, ac iisdem sub conditionibus. 47. De venia Ordinarii et Praesulis consensu ecclesiae exemptae, extra Urbem, Missas, non tamen de requie, pon- tificali ritu et ornatu celebrare poterunt, prout supra notatur, ubi de Protonotariis Supranumerariis, nn. 25, 26, 27, 28, 2 9 ; verum his legibus : Nec Faldistorio nec Grertiiali unquam utantur, sed una cum Ministris in scamno, cooperto panno coloris diei, sedeant ; câligis et sandaliis utantur sericis tan- tum, cum orae textu item serico flavi coloris ornato, et si- militer sericis chirothecis sine alio ornamento; Mitra simplici

ex serico damasceno, nullo ornamento, ne in oris quidem distincta, cum rubris laciniis ad vittas. Extra Cathedrales ec- clesias tantum, assistentem Presbyterum habere poterunt plu- viali indutum, dummodo non assistat Episcopus Ordinarius aut alius Praesul ipso Episcopo maior. Crucem pectoralem auream sine gemmis gerent, appensam funiculo serico violacei ex integro coloris, auro non intertexto. Omnia, quae in Missa cantanda vel legenda sunt, nunquam ad scamnum, sed ad altare cantabunt et legent. Manus infra Missam lavent tan- tum ad Ps. Lavabo. 48. Poterunt insuper, pariter extra Urbem, de venia Ordinarii et cum Praesulis ecclesiae exemptae consensu, Mitra, Cruce pectorali et Annulo ornati, ad scamnum, more Pre- sbyterorum, celebrare Vesperas illius festi, cuius Missam ipsi pontificaliter acturi sint, vel peregerint (absque benedictione in fine). Iisdem ornamentis eodemque ritu uti licebit, de spe- ciali tamen commissione Ordinarii, in Vesperis festi, cuius Missa in pontificalibus ab alio quolibet Praelato celebretur, itemque in benedictione cum Sanctissimo Sacramento sole- mniter (non tamen trina) impertienda, in Processionibus, et in una ex quinque absolutionibus in solemnioribus exsequiis, de quibus in Pontificali Romano. 49. Romae Missam lectam, aliqua cum solemnitate cele- brantes, si praelatitio habitu sint induti, ea retineant, quae de Protonotariis Supranumerariis n. 31 constituta sunt; extra Urbem, de speciali tamen commissione Ordinarii, eodem modo se gerent; aliis in Missis et functionibus, tamquam Praelati Domestici, ut n. 78, Palmatoriam tantum, si velint, adhibeant. 50. Qui Canonicorum coetui adscriptus, cui hactenus re- censita Protonotariorum ad instar privilegia concessa sint, tamquam privata persona iisdem uti velit, prius Breve Pon- tificium, ut dicitur nn. 14 et 43, de sua inter Praelatos Do- mesticos aggregatione, servatis servandis, obtineat, simulque suae ad Canonicatum vel Dignitatem promotionis, initaeque

possessionis ac inter Praelatos aggregationis testimonium Col- legio Protonotariorum Participantium exhibeat. Tum coram ipsius Collegii Decano, vel per se vel per legitimum procu- ratorem, Fidei professionem ac fidelitatis iusiurandum, de more, praestet; de his denique exhibito documento proprium Ordinarium certiorem faciat. Qui vero tamquam privata per- sona huiusmodi titulum rite fuerit consecutus, non ante pri-

vilegiis eidem titulo adnexis uti poterit, quam legitimum suae nominationis testimonium memorato Collegio exhibuerit, Fidei professionem et fidelitatis iusiurandum, uti supra, ediderit, de hisque omnibus authenticum documentum suo Ordinario at- tulerit. Haec ubi praestiterint, eorum nomen in sylloge Protonotariorum recensebitur. 5 1 . Qui ante has Litteras, Motu Proprio editas, iuribus gaudebant Protonotarii ad instar, tamquam alicuius ecclesiae Canonici, a postulatione Brevis, de quo in superiori numero, dispensantur, quemadmodum et a iureiurando, ut ibidem di- citur, praestando, quod tamen proprio Ordinario infra duos menses dabunt. 52. Habitum et insignia in choro Dignitates et Canonici Protonotarii gerent, prout Capitulo ab Apostolica Sede con- cessa sunt; poterunt nihilominus veste tantum uti violacea praelatitia cum zona sub choralibus insignibus, nisi tamen alia vestis, tamquam insigne chorale sit adhibenda. Pro usu Roccheti et Mantelleti in choro attendatur, utrum haec sint speciali indulto permissa; alias enim Protonotarius, habitu praelatitio assistens, neque locum inter Canonicos tenebit, neque distributiones acquiret, quae sodalibus accrescent. 53. Collegialiter tamquam Canonici pontificalibus functionibus, iuxta Caeremoniale Episcoporum, sacris vestibus induti assistentes, non alia Mitra utentur quam simplici, nec un- quam hoc aliisve supra memoratis insignibus et privilegiis extra propriam ecclesiam, nisi in concessionis diplomate aliter habeatur. Canonicus tamen, qui forte ad ordinem saltem Sub-

diaconatus non sit promotus, ne in choro quidem cum aliis Mitra unquam utatur. In functionibus autem praedictis inser- vientem de Mitra non habebunt, prout in Pontificalibus uni Celebranti competit. Qui in Missa solemni Diaconi, Subdia- coni aut Presbyteri assistentis munus agunt, dum Dignitas, vel Canonicus, aut alter Privilegiarius pontificaliter celebrant, Mitra non utentur ; quam tamen adhibere poterunt, Episcopo solemniter celebrante, ut dictum est de collegialiter adsisten- tibus, quo in casu, cum ministrant, aut cum Episcopo operantur, maneant detecto capite. 54. Protonotarius ad instar defunctus efferri aut tumulari cum Mitra non poterit, nec eius feretro ipsa imponi. 55. Ne autem Protonotariorum numerus plus aequo au- geatur, prohibemus, ne in posterum in ecclesiis, de quibus supra, Canonici Honorarii, sive infra, sive extra dioecesim degant, binas partes excedant eorum, qui Capitulum iure constituunt. 56. Qui secus facere, aliisve, praeter memorata, privile- giis et iuribus uti praesumpserint, si ab Ordinario semel et bis admoniti non paruerint, eo ipso, Protonotariatus titulo, honore, iuribus et privilegiis, tamquam singuli, privatos se noverint. 57. Sciant praeterea, se, licet forte plures una simul, non tamquam unius ecclesiae Canonici, sed tamquam Protonota- rii, conveniant, non idcirco Collegium Praelatitium constituere; verum, quando una cum Protonotariis de numero Participan- tium concurrunt, v. gr. in Pontificiis Cappellis, tunc quasi unum corpus cum ipsis censentur, sine ullo tamen amplissimi Collegii praeiudicio, ac servatis eiusdem Cappellae et Fami- liae Pontificiae consuetudinibus. 58. Si quis, quavis ex causa, Dignitatem aut Canonica- tum dimittat, cui titulus, honor et praerogativae Protonotariorum ad instar adnexa sint, statim ab iisdem titulo, honore et praerogativis decidet. Qui vero Pontificium Breve inter

Praelatos aggregationis obtinuerit, horum tantum privilegiis deinceps perfruetur.

IV. Protonotarii Apostolici Titulares seu Honorarii.

59. Cum Apostolica Sedes, non sibi uni ius reservaverit Protonotarios Titulares seu honorarios nominandi, sed Nuntiis Apostolicis, Collegio Protonotariorum Participantium et forte aliis iamdiu illud delegaverit, antequam de eorum privilegiis ac praerogativis aliquid decernamus, leges seu conditiones renovare placet, quibus rite honesteque ad huiusmodi digni- tatem quisque Candidatus valeat evehi, iuxta Pii PP. VII Praedecessoris Nostri Constitutionem « Cum innuneri », Idi- bus decembr, MDCCCXVIII datam. 6 0 . Quoties igitur de honorario Protonotariatu assequendo postulatio praebeatur, proferantur, ab Ordinario recognita, testimonia quibus constet indubie ; i °. de honesta familiae 0 conditione; 2 . de aetate saltem annorum quinque et viginti ; 0 0 3 . de statu clericali ac caelibi ; 4 . de Laurea doctoris in utroque, aut canonico tantum iure, vel in S. Theologia, vel 0 in S. Scriptura; 5 . de morum honestate et gravitate, ac de bona apud omnes aestimatione ; 6 ° . de non communibus in 0 Ecclesiae bonum provehendum laudibus comparatis; 7 , de idoneitate ad Protonotariatum cum decore sustinendum, ha- bita etiam annui census ratione, iuxta regionis cuiusque ae- stimationem. 6 1 . Quod si huiusmodi Protonotariatus honor alicui Ca- nonicorum coetui collective ab Apostolica Sede conferatur (quod ius, collective Protonotarios nominandi, nemini censeri posse delegatum declaramus), eo ipso, quo quis Dignitatem aut Canonicatum est legitime consequutus, Protonotarius nun- cupabitur. 62. Pariter, qui Vicarii Generalis aut etiam Capitularis munere fungitur, hoc munere dumtaxat perdurante, erit Pro- tonotarius Titularis ; hinc, si Dignitate aut Canonicatu in

Cathedrali non gaudeat, quando choro interesse velit, habitu Protonotarii praelatitio, qui infra describitur, iure utetur. 6 3 . Protonotarii Apostolici Titulares sunt Praelati extra Urbem, qui tamen subiecti omnino manent locorum Ordina- riis, Praelatorum Domus Pontificiae honoribus non gaudent, neque inter Summi Pontificis Familiares adnumerantur. 64. Extra Urbem, dummodo Summus Pontifex eo loci non adsit, in sacris functionibus rite utuntur habitu praela- titio, nigri ex integro coloris, idest veste talari, etiam, si libeat, cum cauda (nunquam tamen explicanda), zona serica cum duobus flocculis a laeva pendentibus, Roccheto, Man telle to et bireto, absque ulla horum omnino parte,

subsuto aut or- namento alterius coloris. 65. Extra Urbem, praesente Summo Pontifice, descripto habitu indui possunt, si hic tamquam chorale insigne concessus sit, vel si quis uti Vicarius adfuerit. 66. Habitu praelatitio induti, omnibus Clericis, Presbyte- ris, etiam Canonicis, singulatim sumptis, praeferantur, non vero Canonicis, etiam Collegiatarum, collegialiter convenienti- bus, neque Vicariis Generalibus et Capitularibus, aut Supe- rioribus Generalibus Ordinum Regularium, et Abbatibus, ac Praelatis Romanae Curiae ; non genuflectunt ad Crucem vel ad Episcopum, sed tantum se inclinant, ac duplici ductu thu- rificantur. 67. Super habitu quotidiano, occasione solemnis conventus, audientiae et similium, etiam Romae et coram Summo Pontifice, zonam tantum sericam nigram, cum laciniis item nigris, gestare poterunt, cum pileo chordula ac floccis nigris ornato. 68. Propriis insignibus, seu stemmatibus, pileum impo- nere valeant, sed nigrum tantummodo, cum lemniscis, et sex hinc, sex inde flocculis pendentibus, item ex integro nigris. 69. Si quis Protonotarius Titularis, Canonicatus aut Dignitatis ratione, choro intersit, circa habitum se gerat iuxta

normas Protonotariis ad instar constitutas, num. 52, vestis colore excepto. 70. Sacris operantes, a simplicibus Sacerdotibus minime differant ; attamen extra Urbem in Missis et Vesperis solemni- bus, pariterque in Missis lectis aliisque functionibus solemnius aliquando celebrandis, Palmatoria tantum ipsis utenda conceditur, excluso Canone aliave pontificali supellectili. 7 1 . Quod pertinet ad acta in causis Beatificationis et Canonizationis, et ad passivam electionem in Conservatores ac cetera, iisdem iuribus gaudent, quibus fruuntur Protonotarii Supranumerarii, uti nn. 23 et 24 supra dictum est. 72. Beneficia eorum qui, tamquam privatae personae, Pro- tonotariatum Titularem assequuti sunt, non vero qui ratione Vicariatus, Canonicatus sive Dignitatis eodem gaudent, ab Apostolica tantum Sede conferantur. 73. Noverint autem, se, licet forte plures una simul, non tamquam unius ecclesiae Canonici, sed tamquam Protonota- rii, conveniant, non ideo Collegium constituere. 74. Tandem qui Protonotariatu Apostolico honorario donad sunt, tamquam privatae personae, titulo, honoribus et privilegiis Protonotariatus uti nequeunt, nisi antea diploma suae nominationis Collegio Protonotariorum Participantium exhibuerint, Fideique professionem, ac fidelitatis iusiurandum coram Ordinario, aut alio viro in ecclesiastica dignitate con- stituto emiserint. Qui vero ob Canonicatum, Dignitatem, aut Vicariatum, eo potiti fuerint, nisi idem praestiterint, memo- ratis honoribus et privilegiis, quae superius recensentur, tan- tummodo intra propriae dioecesis limites uti poterunt. 75. Qui secus facere, aliisque, praeter descripta, privile- giis uti praesumpserint, si ab Ordinario semel et bis admo- niti non paruerint, eo ipso honore et iuribus Protonotarii privatos se sciant : quod si Protonotariatum, tamquam privata persona adepti sint, etiam titulo. 76. Vicarii Generales vel Capitulares, itemque Dignitates

et Canonici nomine atque honoribus Protonotariatus titularis gaudentes, si, quavis ex causa, a munere, Dignitate aut Ca- nonicatu cessent, eo ipso, titulo, honoribus et iuribus ipsius Protonotariatus excident. B). De ceteris Praelatis Romanae Curiae 77. Nihil detractum volumus honoribus, privilegiis, praeeminentiis, praerogativis, quibus alia Praelatorum Romanae Curiae Collegia, Apostolicae Sedis placito, exornantur. 78. Insuper concedimus, ut omnes et singuli Praelati Ur- bani seu Domestici, etsi nulli Collegio adscripti, ii nempe, qui tales renunciati, Breve Apostolicum obtinuerint, Palma- toria uti possint (non vero Canone aut alia pontificali supel- lectili) in Missa cum cantu, vel etiam lecta, cum aliqua so- lemnitate celebranda; item in Vesperis aliisque solemnibus functionibus. 79. Hi autem habitum, sive praelatitium sive quem vocant pianum, gestare poterunt, iuxta Romanae Curiae consuetu- dinem, prout supra describitur nn. 16, 1 7 ; numquam tamen vestis talaris caudam explicare, neque sacras vestes ex altari assumere valeant, nec alio uti colore, quam violaceo, in bireti flocculo et pilei vitta, opere reticulato distincta, sive chor- dulis et flocculis, etiam in pileo stemmatibus imponendo ut n. 18 dictum est, nisi, pro eorum aliquo, constet de maiori particulari privilegio. C). De dignitatibus, canonicis et aliis, qui nonnullis privilegiis praelatorum propriis fruuntur 80. Ex Romanorum Pontificum indulgentia, insignia quae- dam praelatitia aut pontificalia aliis Collegiis, praesertim Canonicorum, eorumve Dignitatibus, quocumque nomine nuncupentur, vel a priscis temporibus tribui consueverunt; cum autem eiusmodi privilegia deminutionem quamdam episcopali dignitati videantur afferre, idcirco ea sunt de iure strictissime interpretanda. Huic principio inhaerentes, expresse volumus,

ut in Pontificalium usu nemini ad aliquod ex supra memoratis Collegiis pertinenti in posterum ampliora suffragentur privi- legia, quam quae, superius descripta, competunt Protonota- riis sive Supranumerariis, sive ad instar, et quidem non ultra propriae ecclesiae, aut ad summum dioeceseos, si hoc fuerit concessum, limites; neque ultra dies iam designatos, aut de- terminatas functiones; et quae arctiora sunt, ne augeantur. 8 1 . Quoniam vero de re agitur haud parvi momenti, quippe quae ecclesiasticam respicit disciplinam, ne quis audeat arbitraria interpretatione, maiora quam in concedentis volun- tate fuerint, sibi privilegia vindicare; quin potius paratum sese ostendat, quatenus illa excesserint, minoribus coarctari; singulis locorum Ordinariis, quorum sub iurisdictione vel quo- rum in territorio, si de exemptis agatur, aliquis ex praedictis coetibus inveniatur, demandamus, ut, tamquam Apostolicae Sedis Delegati, Apostolicarum Concessionum documenta ipsis faventia, circa memorata privilegia, infra bimestre tempus, ab hisce Nostris Ordinationibus

promulgatis, sub poena im- mediatae amissionis eorum quae occultaverit, ad se trans- mitti curent, quae intra consequentem mensem ad Nostram SS. Rituum Congregationem mittant. Haec autem, pro suo munere, omnia et singula hisce Nostris dispositionibus aptans, declarabit et decernet, quaenam in posterum illis competant. Haec omnia rata et firma consistere auctoritate Nostra volumus et iubemus: contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum, die xxi Februarii MCMV, Pontificatus Nostri anno secundo.

PIVS PP. X

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 37 (1904). Mechanical ranges over the exact whole-volume UTF-8 LF/formfeed derivative. Historical notes and terminal apparatus retained where bounded; running heads and journal issue footer lines omitted. OCR limitations remain; no facsimile or full-work textual collation. The display label is the source incipit; the original source heading and body remain unchanged. Revision: 2026-10-26T18:13:41Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.